

UGOVOR O KUPOVINI SF LICENCE I UČEŠĆU U SFT21 POSLOVNOM MODELU

Ugovorne strane:

SFT21, LLC kompanija osnovana i postojeća u skladu sa zakonima države Delaware, SAD, pod registarskim brojem 10368785, sa sedištem na adresi: 1111B S Governors Ave, STE 40828, Dover, DE 19904, USA, koju zastupaju: Mladen Pejić i Zoran Lazarević, suosnivači i direktori (u daljem tekstu "Kompanija"),

i

_____, JMBG / Poreski broj: _____,

s prebivalištem na adresi: _____,

identifikacioni dokument (lična karta / pasoš): _____, mobilni: _____,

email: _____, (u daljnjem tekstu "Kupac"), zajedno u daljem tekstu

"Ugovorne strane", zaključuju dana _____ godine sledeći Ugovor o kupovini SFlicence

i učešću u SFT21 poslovnom modelu (u daljem tekstu "Ugovor").

Uvodne odredbe

- a) Kompanija je razvila i nastavlja da razvija sveobuhvatni digitalni poslovni ekosistem i brend pod nazivom "SFT21", koji uključuje softversku platformu, alate za mrežno poslovanje, e-trgovinu i franšizni poslovni model.
- b) Kupac želi da stekne pristup i prava unutar SFT21 ekosistema kupovinom jednog od dostupnih Licencnih paketa definisanih ovim Ugovorom.
- c) Ovim Ugovorom Ugovorne strane uređuju međusobna prava i obaveze koje proizlaze iz kupoprodaje SFlicence.

ČLAN 1.

Definicije

U svrhu ovog Ugovora, sledeći pojmovi imaju značenje kako je navedeno u nastavku:

SFT21 ekosistem

Integrisana digitalna platforma koju razvija Kompanija, a koja obuhvata osnovni softver (SFured), društvenu mrežu (SFnet), platformu za e-trgovinu (SFshop) i franšizni poslovni model (SFT21 Business Concept).

Licencni paket – SFlicenca

Digitalni proizvod koji Kupcu daje skup prava i alate za učešće u SFT21 ekosistemu, kako je definisano ovim Ugovorom.

Vlasnik SFlicence

Kupac nakon izvršene uplate cene za Licencni paket.

Korisnički nalog

Jedinstveni digitalni zapis i upravljački interfejs unutar SFT21 sistema dodeljen Vlasniku Licence. U razvojnoj fazi pre zvaničnog puštanja u rad SFT21 Business Concept-a, Korisnički nalog zauzima poziciju u SFalgoritmu u skladu sa pravilima prvenstva i odredbama definisanim u Članu 11. ovog Ugovora. Nakon zvaničnog puštanja u rad SFT21 Business Concept-a, svaki novootvoreni Korisnički nalog automatski zauzima prvo sledeće slobodno mesto (poziciju) unutar strukture SFalgoritma.

Fond za raspodelu bonusa

Poseban račun ili knjigovodstvena stavka unutar Kompanije u koju se alocira deo Neto Dobiti Kompanije namenjen za isplatu bonusa Vlasnicima SF licenci.

Bonus Faze 1 (BF1)

Prvi ciljani iznos sredstava koji Vlasnik SFlicence može ostvariti iz Fonda za raspodelu bonusa, čija je visina jednaka ceni kupljene SFlicence.

Bonus Faze 2 (BF2)

Dodatni iznos sredstava koji Vlasnik SFlicence može ostvariti nakon što je Bonus Faze 1 u potpunosti isplaćen.

Maksimalni ukupni bonus (MUB)

Ukupan zbir Bonusa Faze 1 (BF1) i Bonusa Faze 2 (BF2). Ovaj iznos predstavlja konačnu gornju granicu svih sredstava koje vlasnik SFlicence može ostvariti iz Fonda za raspodelu bonusa na osnovu jedne kupljene SFlicence.

Neto Dobit

Dobit Kompanije nakon odbitka svih operativnih troškova, poreza i drugih zakonskih davanja, utvrđena u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS).

SFbodovi

Bodovi koje Vlasnik SFlicence dobija kupovinom SFlicence, a koji određuju njegovu početnu poziciju unutar SFalgoritma.

SFalgoritam

Vlasnički softverski sistem Kompanije za strukturiranje korisničke mreže i raspodelu određenih vrsta bonusa unutar SFT21 Business Concepta. Redosled pozicioniranja korisničkih naloga unutar SFalgoritma zavisi od broja SFbodova i ispunjenja uslova definisanih u Članu 11. ovog Ugovora.

SFkodovi

Digitalni tokeni koje Vlasnik SFlicence dobija kupovinom SFlicence i koji mu omogućavaju učešće u nagradnim igrama Kompanije.

SFfranšizer

Aktivni učesnik SFT21 ekosistema koji je sa Kompanijom sklopio poseban Franšizni Ugovor. Ovaj status se stiče ili nadogradnjom statusa postojećeg Vlasnika SFlicence (kako je definisano u Članu 2. tačka 2b) ili direktnom kupovinom za to predviđenog Startnog paketa. Sklapanjem Franšiznog ugovora, SFfranšizer stiče dodatna prava i operativne obaveze koje prevazilaze prava Vlasnika SFlicence i koje su definisane isključivo tim Franšiznim ugovorom.

Franšizni Ugovor

Zaseban pravni sporazum koji Vlasnik SFlicence (ili drugi kupac u skladu sa poslovnim pravilima) sklapa sa Kompanijom radi sticanja statusa SF franšizera. Ovaj ugovor detaljno uređuje dodatna prava i, za razliku od Ugovora o kupovini SFlicence, specifične operativne obaveze koje proizlaze iz aktivnog učešća i promocije SFT21 Business Concepta.

Ambadorske pozicije

Skup internih, strateških pozicija unutar SFalgoritma, numerisanih od broja 31 do 62. Ove pozicije su u isključivom vlasništvu Kompanije, a njihova primarna svrha je generisanje prihoda koji se, u skladu sa Članom 5. ovog Ugovora, u celosti (100%) alocira u Fond za raspodelu bonusa. Kompanija se obavezuje da ove pozicije neće biti prodane niti trajno dodeljene trećim stranama sve dok se ne ispuni obaveza isplate bonusa definisana ovim Ugovorom.

Državne pozicije

Skup internih, strateških pozicija unutar SFalgoritma, numerisanih od broja 63 do 254. Ove pozicije su u vlasništvu Kompanije i predstavljaju temelj za razvoj poslovne strukture u pojedinim državama ili regionima. Njihova primarna svrha je generisanje prihoda koji se, u skladu sa Članom 5. ovog Ugovora, u celosti (100%) alocira u Fond za raspodelu bonusa. Kompanija se obavezuje da minimalno 170 (sto sedamdeset) ovih pozicija neće biti prodato niti trajno dodeljeno trećim stranama sve dok se ne ispune obaveze isplate bonusa definisane ovim Ugovorom.

Novčanik

Digitalni korisnički nalog unutar SFT21 ekosistema na koji se isplaćuje deo bonusa i drugih sredstava. Sredstva u Novčaniku su Vlasniku SFlicence slobodno raspoloživa, što uključuje mogućnost njihovog povlačenja putem dostupnih platnih metoda, korišćenje za kupovinu proizvoda i usluga Kompanije ili prenos na Novčanik drugog korisnika.

Webshop Novčanik

Digitalni korisnički nalog unutar SFT21 ekosistema na koji se alocira deo bonusa, namenjen isključivo za korišćenje unutar SFshop platforme. Sredstva u Webshop Novčaniku ne mogu se povući u gotovini, ali se mogu koristiti za kupovinu proizvoda i usluga od poslovnih partnera na SFshop-u ili preneti na Webshop Novčanik drugog korisnika.

ČLAN 2.

Predmet Ugovora i prava iz SFlicence

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja jednog od Licencnih Paketa navedenih u Članu 3. ovog Ugovora. Kupovinom SFlicence, Kupac stiče skup trajnih i ograničenih prava unutar SFT21 ekosistema.

Trajna prava koja proizlaze iz SFlicence

Kupac stiče sledeća neekskluzivna, prenosiva i trajna prava, koja ostaju na snazi i nakon isplate svih bonusa:

- a) **Pravo na pristup i korišćenje:** Trajno pravo na posedovanje korisničkog naloga i pristup i korišćenje dostupnih alata unutar SFT21 ekosistema (SFured, SFnet, SFshop itd).
- b) **Pravo na nadogradnju:** Trajno pravo na besplatnu nadogradnju statusa u aktivnog SFstarter-a ili SFfranšizer-a sklapanjem dodatnog Franšiznog ugovora, čime se stiču nova prava i obaveze definisane tim ugovorom.
- c) **Pravo na prenos:** Trajno pravo na prodaju ili prenos SFlicence trećem licu u skladu sa procedurama Kompanije.

Ograničeno pravo koje proizlazi iz SFlicence

Pravo na učešće u raspodeli bonusa

Kupac stiče pravo na pasivno učešće u raspodeli sredstava iz Fonda za raspodelu bonusa. Ovo pravo izričito prestaje i gasi se onog trenutka kada ukupni isplaćeni iznos bonusa dostigne "Maksimalni ukupni bonus" definisan za kupljeni Licencni paket u članu 3. Nakon toga, Vlasnik SFlicence više ne učestvuje u daljoj raspodeli bonusa na osnovu ove SFlicence, ali zadržava sva svoja trajna prava navedena u tački 2. ovog člana.

ČLAN 3.

Licencni paketi i struktura bonusa

Ugovorne strane su saglasne da Kupac stiče jedan od sledećih Licencnih paketa, čija struktura potencijalnih bonusa je podeljena u dve faze:

Naziv paketa	Cena SFlicence	Bonus Faze 1 (potencijal)	Bonus Faze 2 (potencijal)	Maksimalni Ukupni Bonus (potencijal)
LP1	100 €	100 €	400 €	500 €
LP2	200 €	200 €	800 €	1.000 €
LP3	500 €	500 €	2.000 €	2.500 €
LP4	1.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €
LP5	1.500 €	1.500 €	7.500 €	9.000 €
LP6	2.100 €	2.100 €	10.500 €	12.600 €
LP7	5.000 €	5.000 €	30.000 €	35.000 €

Napomena:

Iznosi u kolonama "Bonus Faze 1" i "Bonus Faze 2" predstavljaju ciljne gornje granice isplata unutar svake faze i ne predstavljaju garantovani prihod.

"Maksimalni ukupni bonus" je zbir bonusa iz obe faze (BF1 + BF2).

Kupac bira i kupuje sledeći Licencni paket:

Licencni paket: _____

Ukupna cena SFlicence: _____ **EUR**

Potpisom ovog Ugovora, Kupac potvrđuje svoju odluku o kupovini navedene Licence i prihvata strukturu bonusa definisanu u ovom članu. Mehanizam i redosled isplate bonusa po fazama detaljnije su opisani u Članu 7. ovog Ugovora.

ČLAN 4.

Cena i uslovi plaćanja

Kupac se obavezuje da jednokratno uplati puni iznos cene SFlicence naveden u članu 3. ovog Ugovora, putem platnih metoda dostupnih na zvaničnim stranicama Kompanije.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a prava iz kupljene SF licence Kupac stiče danom kada Kompanija primi celokupni iznos uplate.

Ukoliko Kupac ne izvrši uplatu u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, Ugovor se smatra raskinutim bez pravnih posledica i bez potrebe za dodatnim obaveštenjima.

ČLAN 5.

Pravo na više korisničkih naloga

Standardno pravilo unutar SFalgoritma, na osnovu kupovine Startnog paketa, omogućava posjedovanje do maksimalno 5 (pet) korisničkih naloga. Međutim, Kompanija nudi proširene mogućnosti sticanja dodatnih korisničkih naloga Vlasniku SFlicence u skladu sa sledećim uslovima:

- a) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP1** (100 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **2 (dva)** korisnička naloga u SFalgoritmu.
- b) Kupac koji kupi Licencni **Paket LP2** (200 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **3 (tri)** korisnička naloga u SFalgoritmu.
- c) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP3** (500 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **4 (četiri)** korisnička naloga u SFalgoritmu.
- d) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP4** (1.000 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **5 (pet)** korisničkih naloga u SFalgoritmu.
- e) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP5** (1.500 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **6 (šest)** korisničkih naloga u SFalgoritmu.
- f) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP6** (2.100 €), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **8 (osam)** korisničkih naloga u SFalgoritmu.
- g) Kupac koji kupi **Licencni Paket LP7** (5.000 € ili više), stiče pravo na mogućnost otvaranja do **10 (deset)** korisničkih naloga u SFalgoritmu.

Dodatni korisnički nalozi iz tačke 1. ovog člana stiču se sukcesivno, nakon svake od ispunjenih aktivnosti:

- a) **Registracijom svakog sledećeg 21. (dvadeset i prvog) direktnog korisnika sa kupljenim Licencnim ili Startnim paketom; ili**
- b) **Protekom 21. (dvadeset i prvog) pretplatničkog perioda na postojećem nalogu.**

S obzirom na činjenicu da je za postizanje najvišeg karijernog statusa SFT dijamanta dovoljno imati **tri (3)** korisnička naloga na karijernom statusu Dijamanta, Vlasnik SFlicence sa više korisničkih naloga ima pravo da pokloni, donira ili proda bilo koji od svojih dodatnih naloga drugom fizičkom ili pravnom licu. Prenos vlasništva nad nalogom mora biti sproveden u skladu sa internim pravilima Kompanije o prenosu vlasništva, pri čemu novi vlasnik mora biti registrovani korisnik Kompanije sa potvrđenim identitetom (KYC - Know Your Customer).

ČLAN 6.

Pravo na doplatu Licencnog paketa

- a) Vlasnik SFlicence ima pravo da u bilo kom trenutku doplati svoj postojeći Licencni paket na bilo koji drugi Licencni paket veće vrednosti koji Kompanija u tom trenutku nudi u zvaničnoj prodaji.
- b) Ovo pravo na doplatu postoji isključivo dok Kompanija vrši prodaju Licencnih paketa. Onog trenutka kada Kompanija zvanično obustavi prodaju Licencnih paketa novim kupcima, prestaje i mogućnost doplate za postojeće Vlasnike SFlicenci.
- c) Dopлата se vrši uplatom pune razlike u ceni između postojećeg (već kupljenog) i novog, željenog Licencnog paketa, prema cenovniku važećem na dan nadogradnje.
- d) Izvršenom doplatom, ovaj Ugovor ostaje na snazi, a Vlasnik SFlicence stiče sva prava i obaveze koje proizlaze iz novoodabranog, vrednijeg Licencnog Paketa. To uključuje, ali se ne ograničava na, novu strukturu bonusa (Bonus Faze 1, Bonus Faze 2 i Maksimalni ukupni bonus) definisanu u Članu 3. ovog Ugovora za taj paket. Sva prethodno stečena prava iz nižeg paketa zamenjuju se pravima iz novog paketa.
- e) Dopлата se smatra konačnom i važećom trenutkom kada Kompanija primi celokupni iznos doplate. Kompanija će Kupcu izdati zvaničnu potvrdu (račun) o izvršenoj doplati. Ovaj Ugovor, zajedno sa pomenutom potvrdom o doplati, čini celovit pravni sporazum između Ugovornih strana u pogledu novostečenog Licencnog paketa, bez potrebe za sklapanjem posebnog aneksa.

ČLAN 7.

Aktivacija statusa SFstarter-a / SFfranšizer-a i pogodnosti

1. Razlika između pasivnog i aktivnog učešća

Vlasnik SFlicence primarno stiče pravo na pasivno učešće u raspodeli bonusa (Bonus Faze 1, Bonus Faze 2 i Maksimalni Ukupni Bonus), kako je detaljno definisano u Članu 3. i Članu 11. ovog Ugovora. Navedene pasivne pogodnosti ostaju na snazi sve do konačne isplate Maksimalnog Ukupnog Bonusa, nezavisno od aktivnog statusa Vlasnika SFlicence. Međutim, Vlasnik SFlicence ima pravo i mogućnost da u bilo kom trenutku nadogradi svoj status iz pasivnog člana u aktivnog učesnika – SFstartera ili SFfranšizera.

2. Aktivacija statusa SFstarter-a / SFfranšizer-a (Nadogradnja)

Vlasnik SFlicence može aktivirati status SFstarter-a ili SFfranšizer-a klikom na odgovarajuće dugme "NADOGRADNJA" u svom SFuredu (korisničkom interfejsu). Ovim činom Vlasnik SFlicence izražava pristanak na aktivnu poslovnu saradnju i preuzima radne obaveze definisane odredbama zasebnog Franšiznog ugovora.

Kategorizacija aktivnih učesnika je sledeća:

- **SFstarter:** Vlasnici Licencnih Paketa **LP1** do **LP4**.
- **SFfranšizer:** Vlasnici Licencnih Paketa **LP5**, **LP6** i **LP7**.

3. Pogodnosti nakon aktivacije statusa (Limit zarade, SFbodovi, SFkodovi)

Izvršenom aktivacijom statusa SFstarter-a / SFfranšizer-a, Vlasnik SFlicence stiče pravo na dodatne pogodnosti koje su direktno povezane sa aktivnim poslovanjem:

a) **Limit zarade:** Stiče se inicijalni Limit zarade kako je navedeno u tabeli iz tačke 4) ovog člana. Navedeni Limit zarade može se naknadno povećavati do maksimalnih 2.100 € redovnim uplatama pretplatničkih perioda. Daljom izgradnjom karijernog statusa kroz registraciju novih SFfranšizera, Limit zarade može se povećati do maksimalno 100.000 €.

b) **SF bodovi:** Stiču se SFbodovi koji predstavljaju ključni pokazatelj poslovnog i finansijskog doprinosa Vlasnika SFlicence SFT21 zajednici. SFbodovi mogu biti lični (OB) ili grupni (GB) i određuju poziciju računa Vlasnika SFlicence prilikom prvog popunjavanja pozicija u SFalgoritmu, kao i protekom svakog novog SFreset-a.

c) **SFkodovi:** Stiču se SFkodovi, koji predstavljaju digitalne tokene koji se koriste prilikom izvlačenja dobitnika nagrada u nagradnim igrama u organizaciji Kompanije.

Inicijalni broj SFkodova dodeljen nakon aktivacije statusa naveden je u tabeli iz tačke 4) ovog člana, a naknadno se može povećavati redovnim uplatama pretplatničkih perioda. Detaljni uslovi i mehanizmi sticanja i povećanja SFkodova objašnjeni su u zvaničnoj prezentaciji na stranicama portala Kompanije i definisani su odredbama Franšiznog ugovora.

4. Pregled pogodnosti prema Licencnom paketu nakon aktivacije statusa SFstartera / SFfranšizera

LICENCNI PAKET	Limit Zarade	SFbodovi	SFkodovi
LP1 (100 €)	200 €	200 SFb	4
LP2 (200 €)	400 €	400 SFb	8
LP3 (500 €)	1.000 €	1.000 SFb	13
LP4 (1.000 €)	2.000 €	2.000 SFb	18
LP5 (1.500 €)	2.100 €	3.000 SFb	21
LP6 (2.100 €)	2.100 €	4.200 SFb	21
LP7 (5.000 € ili više)	2.100 €	10.000 SFb	21

5. Automatsko usklađivanje statusa nakon prestanka ponude Licencnih paketa

Danom zvaničnog prestanka ponude i prodaje Licencnih paketa novim kupcima, Kompanija će automatski uskladiti status postojećih Vlasnika SFlicenci u skladu sa ukupnim uplaćenim iznosom do tog datuma.

ČLAN 8.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

(Pravo na odustajanje)

1. **Rok i uslovi:** Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, da jednostrano raskine ovaj Ugovor u roku od **14 (četrnaest) dana**. Rok počinje da teče od dana kada Kompanija primi celokupni iznos uplate za **početno kupljenu SFlicencu**. U slučaju valjanog raskida, Kupac ima pravo na puni povraćaj uplaćenog iznosa.

2. **Postupak raskida:** Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Kupac je dužan da pre isteka roka obavesti Kompaniju o svojoj odluci putem nedvosmislene izjave poslate na e-mail: licenca@sft21.com.

3. **Izuzetak od prava na raskid:** Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako je u roku od 14 dana počeo da koristi ekonomske pogodnosti, kao što je ostvarivanje prava na Bonus za preporuku (definisano u Članu 10.).

4. **Povraćaj uplate i posledice raskida:** U slučaju punovažnog raskida Ugovora, Kompanija će izvršiti povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa najkasnije u roku od 14 dana. Raskidom Ugovora, Kupac trajno gubi sva prava koja proističu iz ovog Ugovora, a kupljena SFlicenca se poništava.

5. **Nadogradnja Licencnog paketa UNUTAR početnog roka za raskid:** U slučaju da Kupac izvrši nadogradnju Licencnog paketa u roku od 14 dana od početne kupovine, pravo na jednostrani raskid primenjuje se na celokupni kumulativni iznos koji je Kupac uplatio. Rok za raskid Ugovora i dalje se računa od dana prijema uplate za početnu kupovinu SFlicence i ne produžava se nadogradnjom

6. **Nadogradnja Licencnog paketa VAN početnog roka za raskid:** U slučaju da Kupac izvrši nadogradnju Licencnog paketa nakon isteka početnog roka za raskid od 14 dana, za transakciju doplate počinje da teče novi, zaseban rok od 14 (četrnaest) dana za jednostrani raskid.

U okviru tog novog roka, Kupac ima pravo da zahteva isključivo povraćaj iznosa koji je uplatio za nadogradnju.

U tom slučaju, Ugovor se ne raskida u celosti, već se prava i obaveze Kupca vraćaju na stanje koje je odgovaralo Licencnom paketu koji je posedovao pre izvršene nadogradnje.

Početna uplata za originalno kupljenu SFlicencu se ne vraća jer je za nju rok za raskid protekao.

7. **Potvrda o razumevanju:** Potpisom ovog Ugovora, Kupac izričito potvrđuje da je upoznat i saglasan sa uslovima, rokovima i ograničenjima svog prava na jednostrani raskid definisanog ovim članom.

ČLAN 9.

PRIRODA RIZIČNOG ULAGANJA, USLOVI POVRAĆAJA SREDSTAVA I STATUS POGODNOSTI

1. Povraćaj neutrošenih sredstava u slučaju nedovoljnog financiranja

U slučaju da se u razumnom roku, koji ne prelazi 12 (dvanaest) meseci od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora (ili od objavljenog roka za prikupljanje sredstava), ne uspeju prikupiti potrebna finansijska sredstva za završetak započetih softvera i aplikacija SFT21 ekosistema, ili ako se projekat finansira iz alternativnih izvora pre utroška svih prikupljenih sredstava, Kompanija se obavezuje da izvrši povraćaj isključivo onog dela uplaćenih sredstava koji nije utrošen u operativne i razvojne troškove.

2. Nepovratnost utrošenih sredstava

Kupac je izričito upoznat i saglasan da se sredstva prikupljena prodajom Licenci koriste kontinuirano za tekuće potrebe realizacije projekta, što uključuje, ali se ne ograničava na: registraciju i administraciju kompanije, pravne troškove, razvoj veb stranica i aplikacija, plaćanje servera, programerske usluge, marketinške aktivnosti i druge operativne troškove.

Shodno navedenom, Kupac prihvata da je kupovina Licence u ovoj razvojnoj fazi rizično ulaganje. Kompanija ne može i ne sme da garantuje uspešan završetak razvoja softvera u zadatim rokovima, niti povraćaj onih sredstava koja su već zakonito utrošena u svrhu realizacije projekta. Stoga, Vlasnici Licenci čija su sredstva utrošena nemaju pravo na povraćaj novca."

3. Obaveštenje o statusu sredstava

U slučaju nastupanja okolnosti iz tačke 1. ovog člana, Kompanija će obavestiti Vlasnike Licenci o statusu njihovih uplaćenih sredstava, odnosno da li su ista utrošena u razvoj ili su predmet povraćaja.

4. Status pogodnosti i kompenzacija

Kako bi se zaštitili interesi svih učesnika, primenjuju se sledeća pravila o zadržavanju prava:

a) **Vlasnici čija su sredstva vraćena (Neutrošena sredstva):** Vlasnici kojima je izvršen povraćaj novca, kao nagradu za vernost i dobru nameru, zadržavaju određene nefinansijske pogodnosti: pravo na broj korisničkih naloga (Član 5.), zadržavanje SFbodova, SFkodova i eventualno stečenog "VIP" statusa. Međutim, budući da im je glavnica vraćena, gube pravo na isplatu novčanih bonusa (Bonus Faze 1 i Bonus Faze 2).

b) **Vlasnici čija su sredstva utrošena (Bez povraćaja):** Vlasnici čija su sredstva utrošena u razvoj i kojima povraćaj novca nije moguć, zadržavaju sve pogodnosti definisane ovim Ugovorom u punom obimu. To uključuje sva prava na buduće finansijske bonuse, broj naloga, SF bodove, SF kodove i "VIP" status, čime se valorizuje njihov nepovratni doprinos razvoju SFT21 ekosistema."

ČLAN 10.

Obaveze kompanije

Potvrda o kupovini i sticanje prava

Odmah po prijemu celokupne uplate cene SFlicence, Kompanija će Kupcu izdati i putem e-maila dostaviti zvaničnu potvrdu o kupovini (račun). Ovim činom se potvrđuje da je Kupac pravno stekao sva prava koja proističu iz kupljene SF licence, uključujući njegovo mesto u hronološkom redosledu (FIFO) za buduću raspodelu bonusa.

Omogućavanje pristupa korisničkom nalogu

Kompanija se obavezuje da omogući Kupcu pristup njegovom korisničkom nalogu unutar SFT21 ekosistema, nakon zvaničnog puštanja u rad osnovnog SFT21 softvera (platforme).

Razvojni status i ciljani vremenski okvir

Kupac je izričito upoznat i potpisom ovog Ugovora saglasan da je SFT21 ekosistem u završnoj fazi razvoja. Kompanija će uložiti komercijalno razumne napore da zvanično puštanje u rad osnovnog softvera i omogućavanje pristupa korisničkim nalogima izvrši u ciljanom periodu od 6 do 12 meseci od zaključenja ove faze prodaje SFlicenci. Ovaj rok je projekcija i može biti podložan promenama usled nepredviđenih tehničkih ili poslovnih okolnosti, o čemu će Kompanija blagovremeno obavestavati Vlasnike SFlicenci.

Korišćenje sredstava i izveštavanje

Kompanija se obavezuje da sredstva prikupljena prodajom SFlicenci koristi za dalji razvoj SFT21 ekosistema, operativne troškove i marketinške aktivnosti. Kompanija će vlasnicima SFlicenci periodično (najmanje polugodišnje) obezbediti izveštaj o napretku razvoja projekta.

Alokacija sredstava u Fond za raspodelu bonusa

Nakon što SFT21 ekosistem započne sa ostvarivanjem Neto Dobiti, Kompanija se obavezuje da u svakom obračunskom periodu u Fond za raspodelu bonusa alocira sredstva u skladu sa svojim poslovnim pravilima. Ta pravila uključuju, ali se ne ograničavaju na:

- a) Minimalno **50%** (pedeset posto) mesečne **Neto Dobiti**.
- b) **100%** (sto posto) prihoda generisanih od strane "**Ambasadorskih pozicija**".
- c) **100%** (sto posto) prihoda generisanih od strane "**Državnih pozicija**".

Po isplati Bonusa Faze 1, Kompanija će nastaviti da svakog obračunskog perioda (28 dana) odvaja minimalno **21%** Neto dobiti u Fond, sve dok se ne isplati i Bonus Faze 2.

Ukoliko razvoj poslovanja, prodaja udela u vlasništvu ili druge okolnosti dovedu do mogućnosti brže isplate ukupnih bonusa, Kompanija će odvajati i više sredstava ili će isplatiti celokupni iznos i pre projektovanog roka.

ČLAN 11.

Prava i obaveze kupca i pozicioniranje u SF algoritmu

1. Opšta prava

Kupac ima pravo na sva prava koja proističu iz kupljene Licence, kako je definisano u Članu 2. i ostalim odredbama ovog Ugovora.

2. Obaveza plaćanja

Glavna obaveza Kupca je da uplati cenu Licence u skladu sa Članom 4. ovog Ugovora.

3. Učešće u marketinškim akcijama pre lansiranja

U periodu trajanja prodaje Licencnih Paketa, odnosno u periodu pre zvaničnog početka prvog popunjavanja SFalgoritma, Vlasnik Licence ima mogućnost, ali ne i obavezu, učešća u marketinškim akcijama Kompanije.

Marketinške akcije uključuju, ali se ne ograničavaju na: deljenje (share), označavanje da im se sviđa (like) i komentisanje video materijala i drugih informaciono-marketingških sadržaja Kompanije na društvenim mrežama (primarno Facebook i LinkedIn).

4. Uticaj marketinških aktivnosti na pozicioniranje (Prvo i drugo popunjavanje)

Pozicija Vlasnika Licence unutar SF algoritma zavisi od njegovog angažovanja u navedenim marketinškim akcijama:

a) **Prvo popunjavanje** (Prioritetna/Zaključana pozicija): Vlasnik Licence koji u navedenom periodu uredno izvrši svako traženo deljenje video i informaciono-marketingškog materijala objavljenog na zvaničnim kanalima Kompanije, stiče pravo prvenstva pri pozicioniranju. Njegov nalog zauzima "zaključanu poziciju" prilikom prvog popunjavanja SF algoritma, a tačna pozicija unutar tog prvog kruga određuje se silazno u skladu sa brojem njegovih SF bodova. Izuzetno, ovako stečena zaključana pozicija nije apsolutna; korisnički nalog koji se nalazi na zaključanoj poziciji može biti pomeren od strane korisnika koji ostvari karijerni status DIJAMANTA, u skladu sa pravilima prvenstva karijernih statusa unutar SFalgoritma.

b) **Drugo popunjavanje**: Vlasnik Licence koji u navedenom periodu odluči da ne želi da učestvuje u marketinškim akcijama, ili onaj koji učestvuje ali ne izvrši **sve** tražene akcije (odnosno propusti jednu ili više njih), gubi pravo na prioritetno pozicioniranje. Njegov nalog zauzeće poziciju u SFalgoritmu naknadno, prilikom drugog popunjavanja istog, nezavisno od broja SFbodova koje poseduje u odnosu na grupu iz prvog popunjavanja.

5. Status operativnih obaveza

Osim gore navedene opcione mogućnosti koja utiče na pozicioniranje, kao i obaveze plaćanja cene, Kupac nema nikakvih drugih operativnih obaveza prema Kompaniji, osim ako dobrovoljno ne odluči da aktivira status SFstarter-a ili SFfranšizer-a u skladu sa Članom 7. ovog Ugovora.

ČLAN 12.

Mehanizam i faze raspodele bonusa

Isplate bonusa vlasnicima SFlicenci zavise isključivo od komercijalnog uspeha SFT21 ekosistema i raspoloživih sredstava u Fondu za raspodelu bonusa.

Raspodela sredstava iz Fonda za raspodelu bonusa vrši se sukcesivno, u dve odvojene faze, kako sledi:

a) Faza 1 – Isplata do vrednosti cene SF licence

Prve isplate koje Vlasnik SFlicence prima alociraju se prema iznosu definisanom kao "Bonus Faze 1" u tabeli iz Člana 3. Cilj ove faze je da Vlasnik SF licence ostvari potencijalne isplate u visini plaćene cene SFlicence. Ova faza se smatra završenom za Vlasnika SF licence onog trenutka kada zbir svih primljenih isplata dostigne iznos naveden u koloni "Bonus Faze 1".

b) Faza 2 – Isplata dodatnog bonusa

Odmah po završetku Faze 1, Vlasnik SFlicence automatski ulazi u Fazu 2. U ovoj fazi, nastavlja da prima isplate koje se alociraju prema iznosu definisanom kao "Bonus Faze 2" u tabeli iz člana 3.

Isplate u ovoj fazi traju sve dok se ne ostvari "Maksimalni Ukupni Bonus".

Pravo na učešće u raspodeli bonusa u potpunosti prestaje za Vlasnika SFlicence onog trenutka kada zbir svih isplaćenih bonusa (iz Faze 1 i Faze 2) dostigne iznos naveden kao "Maksimalni Ukupni Bonus" za njegov Licencni paket.

Isplate unutar svake faze vrše se hronološkim redosledom kupovine SFlicenci (princip "prvi unutra, prvi van" / FIFO – First In First Out).

Kompanija ima za cilj da započne sa prvim isplatama bonusa puštanjem u rad SFT21 Business Concept-a, ali Kupac razume da je taj rok projekcija i da može biti podložan promenama u zavisnosti od dinamike razvoja i tržišnih uslova.

ČLAN 13.

SF algoritam i pravo na izmene poslovnog modela

Kupac je upoznat sa tim da je SFalgoritam dinamičan sistem čija pravila i funkcionalnosti mogu biti podložni promenama.

Kompanija izričito zadržava pravo izmene, dopune ili nadogradnje pravila funkcionisanja SFalgoritma i drugih elemenata SFT21 Business Concept-a, u svrhu optimizacije poslovanja, prilagođavanja tržišnim uslovima ili uvođenja novih funkcionalnosti.

ČLAN 14.

Rizici i odricanje od garancije

Kupac izričito potvrđuje i prihvata da kupuje SFlicencu za učešće u digitalnom ekosistemu koji je delimično još u fazi razvoja.

Ostvarivanje bilo kakvih finansijskih benefita, uključujući Bonus Faze 1 (BF1) i Bonus Faze 2 (BF2), **nije garantovano**. Ono u potpunosti zavisi od budućeg komercijalnog uspeha SFT21 ekosistema, koji je podložan tržišnim, tehnološkim i poslovnim rizicima. Kompanija ne daje nikakve garancije, izričite ili prećutne, u pogledu buduće profitabilnosti, uspešnosti ili ostvarivanja bilo kakvog finansijskog povraćaja za Kupca.

Potpisom ovog Ugovora, Kupac potvrđuje da je odluku o kupovini SFlicence doneo samostalno, dobrovoljno, na osnovu sopstvene procene i razumevanja projekta i sa njim povezanih rizika.

ČLAN 15.

Program preporuke i bonus za preporuku

Vlasnik SF licence ima opciono pravo da preporuči kupovinu Licencnih paketa trećim licima (u daljem tekstu: **'Preporučeni Kupci'**). Učešće u programu preporuke je dobrovoljno i ne stvara nikakve dodatne obaveze za Vlasnika SFlicence.

U slučaju da Preporučeni Kupac uspešno izvrši kupovinu bilo kog Licencnog paketa koristeći jedinstveni referalni kod Vlasnika SFlicence, Vlasnik SFlicence ostvaruje pravo na jednokratni bonus za preporuku (u daljem tekstu: 'Bonus').

Iznos Bonusa utvrđuje se u visini od **10% (deset odsto)** od cene SFlicence koju je Preporučeni Kupac platio.

Ukupan kumulativni iznos Bonusa koji jedan Vlasnik SFlicence može da ostvari na osnovu ovog programa ograničen je na **desetostruki (10x) iznos** cene sopstvenog, prvobitno kupljenog Licencnog paketa.

***Primer:** Ako je Vlasnik SFlicence kupio Licencni paket po ceni od 500 €, maksimalni ukupan iznos Bonusa za preporuku koji može da ostvari je 5.000 €. Svaki iznos koji bi premašio taj limit neće biti isplaćen Vlasniku SFlicence. Vlasnik SFlicence može povećati svoj limit kupovinom dodatnih ili vrednijih Licencnih paketa, pri čemu se limit izračunava na osnovu ukupne plaćene cene.*

Ostvareni Bonus biće dodeljen na korisnički nalog Vlasnika SF licence unutar SFT21 ekosistema.

Dodeljeni iznos Bonusa raspoređuje se automatski prema sledećem odnosu:

- a) **50%** (pedeset odsto) iznosa u **'Novčanik'**.
- b) **50%** (pedeset odsto) iznosa u **'Webshop Novčanik'**.

Sredstva u 'Novčaniku' su Vlasniku SFlicence na slobodnom raspolaganju. Vlasnik SFlicence ih može povući putem dostupnih platnih procesora, koristiti za kupovinu proizvoda i usluga koje nudi Kompanija ili ih preneti na 'Novčanik' drugog korisnika unutar SFT21 ekosistema.

Sredstva u 'Webshop Novčaniku' mogu se koristiti isključivo za kupovinu proizvoda i usluga ponuđenih od strane poslovnih partnera unutar SFshop platforme ili se mogu preneti na 'Webshop Novčanik' drugog korisnika. Ova sredstva se ne mogu podići u gotovini.

Kompanija zadržava pravo izmene uslova Programa preporuke, o čemu će blagovremeno obavestiti Vlasnike SFlicenci. Sve promene primenjivaće se prospektivno, odnosno neće uticati na Bonuse ostvarene pre datuma izmene.

ČLAN 16.

Program "BRZI START" i "VIP" status

Uslovi za sticanje "VIP" statusa i dodatnih SF bodova:

Vlasnik Licencnog paketa **LP5, LP6 ili LP7**, koji u prvih **30 (trideset) dana** od datuma uplate svog prvog Licencnog paketa **registruje najmanje 2 (dva) nova kupca Licencnog paketa LP5, LP6 ili LP7**, stiče status "**VIP**" člana Kompanije.

Uz sve pripadajuće pogodnosti "VIP" statusa, Vlasnik SF licence ostvaruje i jednokratni dodatak od **2.100** (dve hiljade i sto) **SFbodova**.

Dodatni SFbodovi za naknadne registracije

Za svakog dodatnog novog kupca Licencnog paketa LP5, LP6 ili LP7, registrovanog u istom periodu od 30 (trideset) dana (nakon što su ispunjeni uslovi iz tačke 1. ovog člana), Vlasnik SFlicence ostvaruje dodatnih 1.000 (hiljadu) SFbodova.

Primer obračuna SFbodova za "Brzi start"

Kupovinom Licencnog paketa LP6 (vrednosti 2.100 €), Kupac dobija 4.200 SF bodova (dvostruko više od vrednosti Licencnog paketa).

Registracijom dva nova kupca Licencnih paketa, jednog sa LP5 (vrednosti 1.500 €) i drugog sa LP6 (vrednosti 2.100 €), Vlasnik SFlicence dobija dodatne bodove u visini od 50% vrednosti svakog od njihovih Licencnih paketa. To iznosi $(50\% \text{ od } 1.500 \text{ €}) + (50\% \text{ od } 2.100 \text{ €}) = 750 \text{ SFbodova} + 1.050 \text{ SF bodova} = 1.800 \text{ SFbodova}$.

Ukupni broj grupnih bodova (početni bodovi + bodovi od registracija) u ovom slučaju bi iznosio $4.200 \text{ SFbodova} + 1.800 \text{ SFbodova} = 6.000 \text{ SFbodova}$.

Ukoliko Vlasnik SFlicence ispuni ove uslove u prvih 30 (trideset) dana od datuma uplate svog prvog Licencnog paketa, dobija dodatnih 2.100 SFbodova za "Brzi start". Ukupan broj SFbodova tada bi iznosio $6.000 \text{ SFbodova} + 2.100 \text{ SFbodova} = 8.100 \text{ SFbodova}$.

Za svakog dodatnog registrovanog kupca Licencnog paketa LP5, LP6 ili LP7 u tom periodu od 30 (trideset) dana, Vlasnik SFlicence dobija 50% od vrednosti njihove uplate (kao i prethodno) plus dodatnih 1.000 SFbodova prema tački 2. ovog člana.

Početak roka za “Brzi start”

Rok od 30 dana za ostvarivanje prava na pogodnosti “Brzog starta” počinje da teče od dana uplate prvog Licencnog paketa. Ako je Vlasnik SF licence naknadno nadogradio svoj Licencni paket, taj rok se ne produžava niti ponovo pokreće.

Pravo Kompanije na izmene:

Kompanija zadržava pravo izmene uslova i pogodnosti Programa “Brzi start”, o čemu će blagovremeno obavestiti Vlasnike Licenci putem zvaničnih komunikacionih kanala. Sve promene primenjivaće se prospektivno, odnosno neće uticati na prava ostvarena pre datuma izmene.

ČLAN 17.

Merodavno pravo i rešavanje sporova

Na ovaj Ugovor primenjivaće se i tumačiće se materijalno pravo **Švajcarske**, isključujući primenu Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

Svi sporovi, nesuglasice ili zahtevi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi sa njim, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili punovažnost, konačno će se rešiti arbitražom u skladu sa Švajcarskim pravilima o međunarodnoj arbitraži Švajcarskog arbitražnog centra.

Broj arbitara biće jedan.

Mesto arbitraže biće Ciri (Zürich), Švajcarska.

Jezik arbitražnog postupka biće engleski.

ČLAN 18.

Poverljivost

Ugovorne strane se obavezuju da čuvaju kao poverljive sve informacije označene kao poverljive, kao i sve poslovne, tehničke i finansijske informacije druge strane do kojih dođu tokom izvršenja ovog Ugovora. Obaveza čuvanja poverljivosti traje i nakon prestanka ovog Ugovora.

ČLAN 19.

Zaštita ličnih podataka

Kupac je saglasan da Kompanija prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime i prezime, JMBG / lični identifikacioni broj, poreski broj, broj ličnog dokumenta, adresa, kontakt podaci) u svrhu izvršenja ovog Ugovora, vođenja evidencije Vlasnika SFlicenci i komunikacije.

Kompanija se obavezuje da postupa sa podacima o ličnosti Kupca u skladu sa primenljivim propisima o zaštiti podataka (uključujući GDPR gde je primenljivo) i sopstvenom Politikom privatnosti dostupnom na zvaničnim stranicama Kompanije.

ČLAN 20.

Celovitost ugovora

Ovaj Ugovor predstavlja celokupan sporazum između ugovornih strana u pogledu predmeta Ugovora. On zamenjuje sve prethodne usmene ili pisane sporazume, pregovore i izjave. Bilo kakve izmene ili dopune ovog Ugovora punovažne su samo ako su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane obe ugovorne strane.

ČLAN 21.

Viša Sila

Nijedna ugovorna strana neće se smatrati odgovornom za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju bilo koje svoje obaveze iz ovog Ugovora ako je takvo neispunjenje ili kašnjenje uzrokovano događajima van razumne kontrole te strane ("Viša sila"), uključujući, ali ne ograničavajući se na, Božje delo, rat, terorizam, pobunu, pandemiju, zemljotres, požar, poplavu ili druge prirodne katastrofe. Strana pogođena višom silom dužna je da u najkraćem mogućem roku obavesti drugu stranu o nastanku i prestanku takvih okolnosti.

ČLAN 22.

Službena obaveštenja i komunikacioni kanali

Sva obaveštenja, zahtevi i druga zvanična komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom (u daljem tekstu: "Obaveštenja") moraju biti u pisanoj formi.

Obaveza pridruživanja primarnom komunikacionom kanalu u pre-lansirnoj fazi

S obzirom na to da je Kompanija u trenutnoj fazi razvoja, kao i sve do javnog puštanja u rad kompanijske društvene mreže SFnet i kreiranja zvanične SFteam grupe unutar nje, primarni komunikacioni kanal Kompanije sa članovima je Facebook grupa "**SFteam (SFT21)**".

Obaveza je Vlasnika Licence da pristupi navedenoj grupi – pristup putem linka:

< <https://www.facebook.com/groups/sft21.sfteam> > kako bi bio blagovremeno informisan o svim važnim obaveštenjima, novostima i aktivnostima Kompanije.

Komunikacioni kanali i njihova primena

a) U periodu od potpisivanja ovog Ugovora do trenutka aktivacije korisničkog naloga Kupca, isključivi važeći kanal za zvanična obaveštenja je e-pošta.

b) Nakon aktivacije korisničkog naloga Kupca, ugovorne strane mogu kao ravnopravne i važeće kanale za zvanična obaveštenja koristiti: e-poštu ili interni sistem podrške "SFpodrška", dostupan putem korisničkog interfejsa (SFured).

Trenutak dostave obaveštenja

Obaveštenje će se smatrati valjano dostavljenim:

a) Ako je poslato e-poštom, u trenutku kada je poslato na e-mail adresu navedenu za Kupca u uvodnom delu ovog Ugovora.

b) Ako je poslato putem sistema "SFpodrška", u trenutku kada je zahtev uspešno predat putem interfejsa u SFured-u i kada je sistem za to generisao automatsku potvrdu sa jedinstvenim brojem (broj tiketa).

Zvanične adrese i kontakt tačke

Za Kompaniju:

E-pošta: < licenca@sft21.com >, < support@sft21.com >

Sistem podrške: **putem zvaničnog interfejsa unutar platforme (SFured).**

Za Kupca:

E-pošta: **Adresa e-pošte** koju Kupac navede prilikom registracije ili potpisivanja ovog Ugovora.

Sistem podrške: **putem korisničkog naloga Kupca (SFpodrška).**

Ugovorne strane su dužne da bez odlaganja obaveste jedna drugu o promeni svoje e-mail adrese za primanje zvaničnih obaveštenja. Kompanija ne odgovara za posledice ako Kupac ne primi obaveštenje poslato na poslednju poznatu e-mail adresu zbog toga što Kupac nije obavestio Kompaniju o njenoj promeni.

ČLAN 23.

Završne odredbe

Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže ništavom ili neprimenljivom, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Ugovorne strane mogu sklopiti ovaj Ugovor i razmenom elektronski potpisanih primeraka.

Potpisom ovog Ugovora, ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale, razumele i da u potpunosti prihvataju svoja prava i obaveze.

ZA KOMPANIJU:

SFT21, LLC

Mladen Pejić, Direktor

Zoran Lazarević, Direktor

ZA KUPCA:

Ime i prezime / Naziv kupca